공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2022 - 130 호 2022. 5. 19.

사 건 번 호 2021입담2226

사 건 명 수도권 지역 4개 중·고등학교 교복 구매 입찰 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 엠씨
하남시 하남대로 947, A동 1012호(풍산동, 하남테크노밸리 U1 CENTER)
대표이사 장○○

2. 주식회사 이엠씨학생복
고양시 일산동구 숲속마을로 38, 3층 301호(풍동, 아크리아)
대표이사 김○○

3. 백○○(○○○ 대표)
구리시 경춘로

4. 서△△(△△△ 대표)
서울 노원구

심의종결일 2022. 4. 8.

주 문

1. 피심인 주식회사 이엠씨학생복, 백○○은 수택고등학교, 진건중학교, 남양주다산중학교가 실시하는 교복 구매 입찰 시장에서 사전에 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 주식회사 엠씨, 서△△이 태랑중학교가 발주한 교복 구매 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한한 행위에 대해 경고한다.

3. 피심인 주식회사 이엠씨학생복, 백○○은 다음 각 호에 따라 과징금을 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 이엠씨학생복 : 3,000,000원

2) 백○○ : 4,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 주식회사 엠씨, 주식회사 이엠씨학생복, 백○○(○○○ 대표), 서△△(△△△ 대표)[1]은 의류 및 학생복 도·소매업을 영위하는 자들로서 각각 '독점규제 및

1) 이하 회사 명칭을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략하고, 피심인 백○○(○○○ 대표)은 '백○○', 피심

공정거래에 관한 법률[2)]' 제2조 제1호에서 규정한 '사업자'에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1>의 내용과 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(해당 연도 말 기준, 단위: 백만 원, 명)

구분	피심인	연도	자본금	매출액	영업 이익	당기 순이익	설립일
1	엠씨	2020	200	11,669	572	519	2012. 4. 17.
		2019	200	6,596	634	362	
		2018	200	4,920	340	310	
2	이엠씨학생복	2020	30	2,018	53	39	2015. 11. 2.
		2019	30	1,462	30	18	
		2018	30	722	20	13	
3	백○○	2020	468	744	23	25	1997. 11. 15.
		2019	446	669	20	22	
		2018	430	485	14	15	
4	서△△	2020	208	469	23	25	2009. 9. 28.
		2019	190	333	17	18	
		2018	180	190	9	10	

* 출처: 피심인들 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 학교주관구매제도

3 2014년부터 시행된 학교주관구매입찰 제도는, 학교장이 계약의 주체로서 법령 등에 정해진 절차를 거쳐 입찰을 통해 교복을 구매하는 제도이며, 국·공립학교는 의무적으로 채택하여야 하고, 사립학교는 채택 여부를 재량으로 결정할 수 있다.

4 구매과정은 아래 <표 2>와 같이 크게 ① 구매입찰공고, ② 참가신청, ③ (참가자들의) 제품설명회, ④ 교복선정위원회[3)] 심사 및 개찰, ⑤ 업체선정 및 발표, ⑥

인 서△△(△△△ 대표)은 '서△△'으로 표기한다.

2) 피심인 이엠씨학생복 및 백○○에 대하여는 2020. 2. 11. 법률 제16998호로 개정된 법을 적용하고, 피심인 엠씨 및 서△△에 대하여는 2018. 9. 18. 법률 제15784호로 개정된 법을 적용하며, 이하 '법'이라 한다.

3) 학부모 및 교직원들로 구성된 학내 위원회로서 입찰 참가자들이 제출한 교복 샘플의 품질, 업체 신뢰

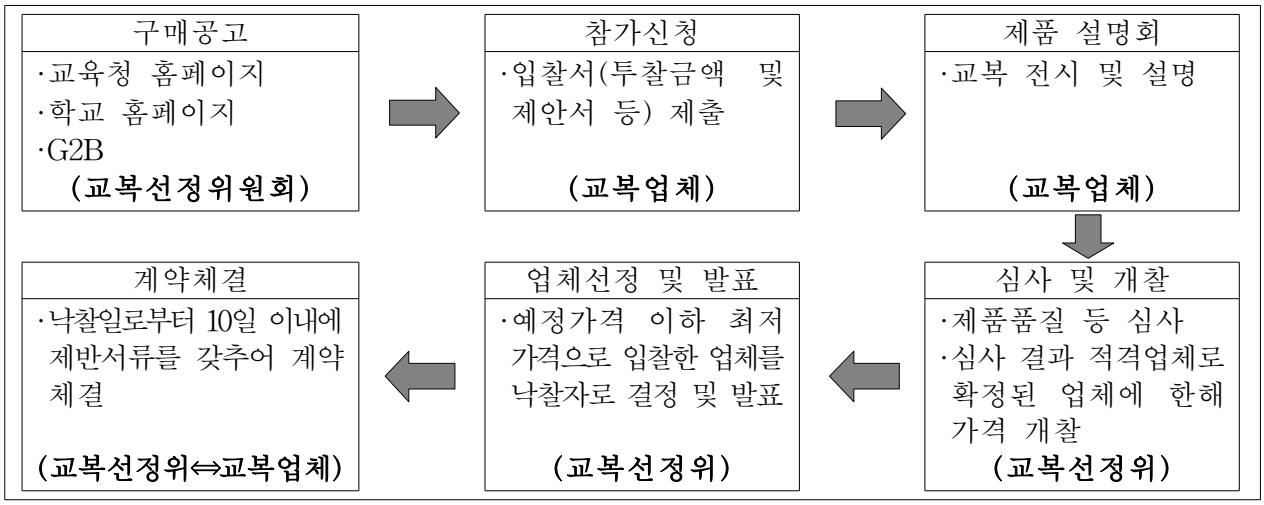
계약체결로 이루어진다.

5 학교주관구매제도로 진행되는 입찰은 처음에는 규격(품질)을 평가하고, 평가를 통과한 업체에 한해 투찰가격을 개찰하는 2단계 입찰(규격·가격 분리 동시 입찰) 방식으로 진행된다.

6 즉, 먼저 규격입찰에서 교복선정위원회의 심사에 의해 적격자로 확정된 자에 한하여 투찰가격을 개찰한 뒤 그 중 최저가로 투찰한 업체를 낙찰자로 결정하여 계약이 이루어진다.

7 입찰에 참여하는 사업자들은 조달청 나라장터를 통해 온라인으로 투찰하고 직접 학교를 방문하여 제안서를 제출하게 되는데, 온라인 투찰 당시 당해 입찰 품목의 기초금액이 제시되어 이를 참고하여 투찰액을 결정한다.[4)]

<표 2> 학교주관구매제도



나. 시장규모 및 유통구조

도, 향후 A/S계획 등을 평가한다. 만약 평가과정에서 일정 수준 이상의 점수(예시: 총점 80점 이상 적격업체 선정)를 받지 못한 업체는 입찰에 참가신청을 하였더라도 부적격업체로 판정되어 투찰가격을 개찰하지 아니한다.

4) 입찰은 기초금액의 상하 3% 범위에서 투찰자들이 투찰이후 임의로 추첨하는 가격의 평균으로 예정가격이 결정되는데, 예정가격 이상으로 투찰한 자는 탈락하게 된다. 따라서 기초금액과 차이가 거의 없는 금액으로 투찰할 경우 예정가격 초과로 탈락하는 경우가 발생할 수 있다.

8 학교주관구매제도를 활용하여 입찰을 실시한 우리나라 중·고등학교 수는 2015년 2,905개, 2017년 3,956개, 2019년 4,270개로 매년 꾸준히 증가하였고 시장 내의 판매자는 크게 브랜드 4사[5]와 일반 중소업체(이하 “비브랜드 업체”라 한다)로 나눌 수 있다.

9 브랜드 4사의 경우 임가공업체를 통해 교복을 제조한 뒤 해당지역 총판(지점) → 대리점 → 소비자 순의 유통경로를 통해 판매하고 있으며, 비브랜드 업체는 단독 또는 공동으로 브랜드를 만들어, 직접 또는 직영대리점을 통해 판매하고 있다.

다. 이 사건 입찰 개요

10 이 사건 입찰은 경기도교육청 소속 수택고등학교, 진건중학교, 남양주다산중학교 및 서울특별시교육청 소속 태랑중학교(이하 ‘수도권 지역 4개 중·고등학교’라 한다)에서 실시한 신입생 교복 구매 입찰 건으로서 2단계 입찰(규격·가격 분리 동시입찰)방식으로 진행되었다.

11 한편, 학교마다 단가입찰을 실시하는 경우와 총액입찰을 실시하는 경우가 있는데, 이 사건 각 학교의 입찰 건은 모두 단가입찰에 해당한다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 합의 개요

12 피심인들은 수도권 지역 4개 중·고등학교가 2019년 8월부터 2020년 9월까지 발주한 신입생 교복 구매 입찰에서 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격에 대하여 합의하고 이를 실행하였다.

5) ㈜스마트에프앤디, ㈜형지엘리트, ㈜아이비클럽, ㈜더엔진을 말하며, 각각 스마트학생복, 엘리트학생복, 아이비클럽, 스쿨룩스로 통칭된다.

13 이 사건 각 입찰과 관련된 피심인별 업무담당자 현황은 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 피심인별 합의 가담 임직원

업체명	성명	당시 직위	주요 담당 업무
엠씨	김□□[6]	이사	송파지역 영업 및 입찰 총괄
이엠씨학생복			구리지역 영업 및 입찰 총괄
○○○	백○○[7]	대표	영업 및 입찰 총괄
△△△			

2) 합의 배경

14 피심인들이 이 사건 공동행위를 한 배경은 다음과 같다.

15 교복은 다양한 원·부자재로 생산되는 다품종 소량 생산 품목으로서 학교마다 디자인 및 색상 등에 큰 차이가 있으며, 교복 납품 가능 수량, 재고판매의 용이성 및 원단의 재활용 가능성 등에 따라 각 입찰에 참가하는 사업자의 수가 상이하다.

16 피심인들은 이 사건 입찰의 대상품목 중 수택고등학교 및 태랑중학교 교복은 원단이 특이하여 재고판매가 어려운 점, 남양주다산중학교는 신설학교로서 교복 생산이 용이하지 않은 점, 진건중학교는 구리시와 남양주 진접읍 경계에 위치하여 지리적 특성이 있는 점 등을 이유로 입찰에 참가할 사업자가 없을 것으로 예상하고, 유찰방지를 위해 상호간의 친분을 이용하여 형식적으로 입찰에 참가하면서 본인의 입찰에서 도움을 받는 협조관계를 구축하였다.

17 이러한 사실은 피심인 백○○의 2021. 5. 21.자 진술조서(심사보고서 소갑 제2호증의 3[8]), 백○○ 확인서(소갑 제2호증의 4), 김□□ 진술조서(소갑 제2호증의 5)를 통하여 인정된다.

6) 김□□은 엠씨와 이엠씨학생복에 동시에 소속되어 각 회사 내 일부 지역 영업을 담당하며 이 사건 입찰에서 합의를 주도하였다.
7) ○○○은 백○○이 대표자로 등재되어 있고, △△△은 서△△이 대표자로 등재되어 있으나, 백○○은 서△△의 배우자로서 노원점을 실질적으로 운영하면서 이 사건 입찰을 총괄하였다.
8) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 약칭한다.

3) 개별 합의 및 실행

가) 수택고등학교, 진건중학교 및 남양주다산중학교 교복 구매 입찰

18 피심인 백○○은 2019. 8월경부터 같은 해 10월경까지 피심인 이엠씨학생복의 지역 영업 담당자인 김□□에게 수택고등학교, 진건중학교 교복 입찰 건에 대한 이엠씨학생복의 투찰가격을 문자메시지로 통보하면서 형식적으로 입찰에 참가할 것을 요청하고, 김□□은 낙찰받을 의도 없이 입찰에 참가하기로 합의하였다.

19 이후 김□□은 2020. 8월경 백○○과 함께 남양주다산중학교 신입생 교복 구매 입찰에서 낙찰예정자를 이엠씨학생복으로 사전에 결정하고 함께 입찰에 참가하기로 합의하였다.

20 한편, 김□□과 백○○은 2020. 8. 21. 공고된 남양주다산중학교 입찰 건(1차)에서 입찰참가자가 없을 것이라는 예상과 다르게 경쟁사업자 [redacted]가 입찰에 참가한 것을 알게 된 후 [redacted]가 낙찰자로 선정되는 것을 방지하려는 목적에서 입찰참가 취소 신청을 하였는바, 위 제1차 입찰은 [redacted]의 단독참가로 유찰되었다.

21 남양주다산중학교는 2020. 9. 23. 교복 구매 입찰을 재공고(2차)하고, 김□□과 백○○은 이전과 동일하게 피심인 이엠씨학생복을 낙찰자로 결정하고 함께 입찰에 참가하기로 하였다.

<표 4> 백○○ 진술 내용(소갑 제2호증의 3 발췌)

문) ①2019년 8월 16일 공고된 2020학년도 수택고 교복 학교주관구매 업체선정 입찰(규격가격분리동시) ②2019년 9월 24일 공고된 2020학년도 진건중학교 교복 제조 구매업체 선정 입찰에서 진술인은 주식회사 이엠씨학생복 김□□에게 형식적으로 입찰에 참가하여 달라고 요청하였고 요청받은 주식회사 이엠씨학생복은 실제 낙찰받을 의도 없이 형식적으로 입찰에 참가한 것이죠. 답) 네. 저의 요청을 받은 김□□ 대표는 입찰에 형식적으로 참가하였습니다.

<표 5> 백○○ 확인서(소갑 제2호증의 4 발췌)

3. 남양주다산중학교는 신설학교로서 교복 생산 등의 문제로 인하여 1차 입찰에서 입찰참가자가 없어 유찰될 것으로 판단하였습니다. 그러한 상황에서 이엠씨학생복 김□□이 저에게 형식적으로 입찰에 참가할 것을 요청해 왔습니다. 해당 요청을 받은 저는 2021학년도 남양주다산중학교 입찰에서 낙찰받을 의도 없이 유찰을 방지하기 위해서 1차 입찰에 참가하였습니다. 4. 1차 입찰 이후에 저와 이엠씨학생복 김□□은 남양주다산중학교에 [redacted]의 입찰참가와 관련되어 각종 의혹들에 대해서 학교측에 민원을 제기하였지만 2차 입찰에서도 [redacted]은 계속 유효하게 입찰에 참가한 것으로 기억합니다. 5. 재공고된 2차 입찰에서 [redacted]이 참가하지 못할 것으로 생각하여 1차 입찰과 동일하게 이엠씨학생복 김□□의 요청을 받아서 유찰을 방지하기 위해서 단순히 형식적으로 입찰에 참가한 것으로 기억합니다.

<표 6> 김□□ 진술 내용(소갑 제2호증의 5 발췌)

문) 착한학생복의 현장조사에서 백○○ 대표가 진술인에게 ①2019년 8월 16일 공고된 2020학년도 수택고 교복 학교주관구매 업체선정 입찰(규격가격분리동시)과 ②2019년 9월 24일 공고된 2020학년도 진건중학교 교복 제조 구매업체 선정 입찰에서 형식적으로 입찰에 참가하여 달라고 요청한 것이 확인이 되었습니다. 이 부분에 대해서 자세하게 설명해주세요 답) 당시에 백○○ 대표가 브랜드 업체들과 입찰에서 치열한 경쟁을 하고 있었습니다. 그런데 브랜드 업체들이 비브랜드 업체들이 낙찰받을 것으로 예상되는 입찰에 전략적으로 참가하지 않는 경우가 있었습니다. 그래서 백○○ 대표가 해당 학교 입찰에서 유찰을 방지하기 위해서 입찰에 좀 참가해 달라고 도움을 요청했습니다. 그래서 해당 문자를 받게 된 것입니다. (중략) 문) 2021학년도 남양주다산중학교 1차 입찰에서 백○○ 대표와 진술인이 합의하여 입찰참가 취소신청을 한 것인가요. 답) 백○○ 대표와 합의하여 입찰참가 취소신청을 했다라고 하기보다는 저희가 판단했을 때 먼저 1차 입찰이 유효하게 진행되었을 경우 당연히 저와 백○○ 대표가 탈락할 것이 확실하였기 때문에 입찰에서 [redacted]이 단독으로 참가한 것으로 만들어 입찰이 유찰되도록 한 이후에 학교에 방문하여 특정교복 업체와 평가위원 학부모 간의 유착관계를 설명해서 정당하게 입찰이 이루어지게 하자는 것이 목적이었습니다.

22 피심인 이엠씨학생복과 백○○은 아래 <표 7>과 같이 사전에 합의한 대로 투찰하였고, 그 결과 수택고등학교 및 진건중학교 교복 입찰 건에서 피심인 백○○이 낙찰받아 계약을 체결하였다.

23 한편, 피심인 이엠씨학생복은 2020. 10. 5. 남양주다산중학교 교복 입찰 건에 대하여 금 347,000원으로 투찰하고, 피심인 백○○은 같은 날 동 금액을 상회하는 금액으로 투찰하였으나, 경쟁사업자인 [redacted]가 저가로 투찰하는 바람에 낙찰받지 못하였다.

<표 7> 투찰 현황 및 입찰 결과

(단위 : 원, %)

연번	공고일	학교명	입찰참가자(상호)	단가 투찰액	투찰률[9]	투찰일	낙찰 여부
1	2019. 8. 16.	수택고등학교[10]	[redacted]	275,000	90.804	2019. 8. 27.	낙찰
			[redacted]	-	-		
			[redacted]	-	-	-	
2	2019. 9. 24.	진건중학교	[redacted]	461,000	94.882	2019. 10. 4.	낙찰
			[redacted]	477,000	98.176	2019. 10. 4.	
3	2020. 8. 21. (1차)	남양주다산중학교	[redacted]	-	-	2020. 9. 7.	유찰
			[redacted]	-	-	2020. 9. 14.	
			[redacted]	-	-	2020. 9. 15.	
	2020. 9. 23. (2차)	남양주다산중학교	[redacted]	410,000	98.180	2020. 10. 5.	
			[redacted]	347,000	83.094	2020. 10. 5.	
			[redacted]	335,000	80.220	2020. 10. 6.	낙찰
			[redacted]	-	-	-	-

* 출처 : 피심인들 제출자료 및 나라장터 조회자료

24 이러한 사실은 수택고등학교 입찰 관련 자료(소갑 제1호증의 1), 진건중학교 입찰 관련 자료(소갑 제1호증의 2), 남양주다산중학교 입찰 관련 자료(소갑 제1호증의 4), 백○○의 2021. 5. 21.자 진술조서(소갑 제2호증의 3), 백○○ 확인서(소갑 제2호증의 4), 김□□ 진술조서(소갑 제2호증의 5) 등을 통하여 인정된다.

9) 투찰률은 예정가격 대비 투찰금액의 비율이다.
10) 피심인 이엠씨학생복은 규격서 평가 부적격 사유로, [redacted]는 현장설명회 불참 사유로 실격 처리되었다
11) 위 업체는 규격서 평가 부적격 처리되었다.

나) 태랑중학교 교복 구매 입찰

25 피심인 서△△의 배우자인 백○○은 2019년 8월경 피심인 엠씨의 지역 영업 담당자인 김□□에게 태랑중학교 교복 입찰 건에 대한 엠씨의 투찰가격을 문자메시지로 통보하고, 피심인 엠씨는 낙찰받을 의도 없이 입찰에 형식적으로 참가하기로 합의하였다.

<표 8> 백○○ 진술 내용(소갑 제2호증의 3 발췌)

문) 2020학년도 태랑중 교복(동복, 하복) 구매 2단계(규격, 가격분리) 동시입찰에서 (주)엠씨 실질운영자인 김□□ 대표와 낙찰예정자와 형식적 입찰참가자를 결정하고 입찰에 참가한 배경에 대해서 설명해주세요. 답) 태랑중학교 교복도 원단이 특이합니다. 태랑중 교복 자켓의 색상이 좀 밝은 청색입니다. 그렇다보니 위에서 말씀드린 바와 같이 다른 업체들이 입찰에 참가하기를 꺼려했던 것으로 기억합니다. 그리고 태랑중학교에서도 이전에 했던 업체와 어떤 문제가 있었는데 저희에게 입찰에 참가하여 줄 것을 요청하였습니다. 그래서 해당 학교의 입찰에 참가할 업체가 없을 것이라는 예상을 하고 입찰에 참가하였습니다.

<표 9> 김□□ 진술 내용(소갑 제2호증의 5 발췌)

문) 2020학년도 태랑중 교복 입찰에서 진술인의 의도에 따라 (주)엠씨는 낙찰받을 의도 없이 백○○ 대표의 요청에 따라 입찰에 참가하여 투찰을 실행한 거죠. 답) 네, 맞습니다.

26 피심인 서△△은 2019. 9. 2. 태랑중학교 입찰 건에 대하여 금 284,000원으로 투찰하고, 피심인 엠씨는 같은 해 8. 30. 동 금액을 상회한 금액으로 투찰함으로써 피심인 서△△이 낙찰자로 결정되었다.

<표 10> 투찰 현황 및 입찰 결과

(단위 : 원, %)

공고일	학교명	입찰참가자(상호)	단가 투찰액	투찰률[12]	투찰일	결과
2019. 8. 22.	태랑중학교	[redacted]	284,000	92.936	2019. 9. 2.	낙찰
		[redacted]	299,000	97.845	2019. 8. 30.	

* 출처 : 피심인들 제출자료 및 나라장터 조회자료

27 이러한 사실은 태랑중학교 입찰 관련 자료(소갑 제1호증의 3), 백○○의 2021. 5. 21.자 진술조서(소갑 제2호증의 3), 김□□ 진술조서(소갑 제2호증의 5) 등을 통하여 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 2. (생 략)

3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위

4. ~ 7. (생 략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생 략)

② ~ ⑥ (생 략)

2) 법리

28 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

12) 투찰률은 예정가격 대비 투찰금액의 비율임.

가) 합의의 존재

(1) 합의의 의미

29 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다.[13)]

30 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 간 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서 합의는 사업자 간 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자 간 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

31 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'란 입찰에서 사업자 사이에 낙찰 예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 경쟁제한성

13) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

32 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

33 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[14]

34 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[15]

다) 하나의 공동행위

35 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[16]

다. 위 2. 가. 행위의 위법 여부

---

14) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참조
15) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조
16) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

1) 수택고등학교, 진건중학교 및 남양주다산중학교 교복 구매 입찰

가) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 합의의 존재 여부

36 위 2. 가. 3) 가)의 인정 사실 및 근거들을 관련 법령 및 법리에 따라 종합적으로 살펴보면, 피심인 이엠씨학생복과 백○○은 이 사건 수택고등학교, 진건중학교, 남양주다산중학교에서 발주한 교복 구매 입찰에 대해 상호 문자메시지를 보내어 투찰가격을 사전에 정하였으므로, 피심인들 사이에 사전에 낙찰예정자와 들러리사 및 들러리사의 투찰가격을 결정하고 낙찰예정자가 낙찰받을 수 있도록 형식적으로 입찰에 참여한다는 의사의 합치가 있었음이 인정되는바, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당한다.

나) 경쟁제한성 판단

37 이 사건 공동행위는 다음과 같은 점에서 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 판단된다.

38 첫째, 피심인들은 이 사건 입찰에서 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하고 이를 실행하였는바, 이러한 공동행위는 그 성격상 효율성 증대 효과는 기대하기 어려운 반면 경쟁을 제한하는 효과가 명백한 경성 공동행위에 해당한다.

39 둘째, 피심인들은 사전에 투찰가격을 정하고 들러리사는 낙찰예정자가 통보한 가격을 그대로 투찰하였는바, 이로 인하여 입찰참가자들 간 경쟁을 통하여 거래상대방, 거래조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰제도의 취지를 무력화시켜 동 입찰시장에서 실질적인 경쟁을 통하여 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 원천적으로 제한하였다.

다) 하나의 공동행위인지 여부

40 피심인 이엠씨학생복 및 백○○이 2019년 8월경부터 2020년 10월경까지 입찰에 참여한 수택고등학교·진건중학교·남양주다산중학교 입찰의 경우 합의 대상이 경기도교육청 소속 중·고등학교 교복 구매 입찰로서 동일하다는 점, 입찰참여주체가 이엠씨학생복, 백○○으로 동일하고, 합의참여자인 김□□과 백○○이 상호간 투찰가격을 문자메시지로 통보하여 낙찰예정자, 투찰가격을 정하는 동일한 의사와 동일한 방법으로 이 사건 공동행위를 지속한 점, 유찰방지라는 동일한 목적하에 피심인들의 합의파기나 중단된 바 없이 지속적으로 이 사건 공동행위를 한 것으로 인정되는 점 등을 고려할 때 하나의 공동행위임이 인정된다.

라) 소결

41 피심인 이엠씨학생복 및 백○○의 위 2. 가. 3) 가)의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

2) 태랑중학교 교복 구매 입찰[17)]

가) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 합의의 존재 여부

42 위 2. 가. 3) 나)의 인정 사실 및 근거들을 관련 법령 및 법리에 따라 종합적으로 살펴보면, 피심인 엠씨 및 서△△은 이 사건 태랑중학교에서 발주한 교복 구매 입찰에 대해 상호 문자메시지를 보내어 투찰가격을 사전에 정하였으므로, 위 피심인들 사이에 사전에 낙찰예정자와 들러리사 및 들러리사의 투찰가격을 결정하고 낙찰예정자가 낙찰받을 수 있도록 형식적으로 입찰에 참여한다는 의사의 합치가 있었음이 인정되는바, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당한다.

나) 경쟁제한성 판단

17) 위 2. 가. 3) 가)와 달리 태랑중학교 입찰의 경우 입찰참여자는 엠씨, 서△△(△△△)으로서 행위책임의 귀속주체가 별개 사업자인 점, 태랑중학교의 입찰에 참여하기 위하여는 주된 영업소가 서울특별시에 소재해야 한다는 점에서 차별성이 존재하므로, 태랑중학교 입찰 건에 대해서는 별도로 판단한다.

43 이 사건 공동행위는 다음과 같은 점에서 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 판단된다.

44 첫째, 위 피심인들은 이 사건 입찰에서 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하고 이를 실행하였는바, 이러한 공동행위는 그 성격상 효율성 증대 효과는 기대하기 어려운 반면 경쟁을 제한하는 효과가 명백한 경성 공동행위에 해당한다.

45 둘째, 위 피심인들은 사전에 투찰가격을 정하고 들러리사는 낙찰예정자가 통보한 가격을 그대로 투찰하였는바, 이로 인하여 입찰참가자들 간 경쟁을 통하여 거래상대방, 거래조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰제도의 취지를 무력화시켜 동 입찰시장에서 실질적인 경쟁을 통하여 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 원천적으로 제한하였다.

다) 소결

46 피심인 엠씨 및 서△△의 위 2. 가. 3) 나)의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 피심인 이엠씨학생복 및 백○○에 관한 처분

1) 시정조치

47 위 피심인들의 위 2. 가. 3) 가)의 행위는 이미 종료되었으나, 위 피심인들이 가까운 장래에 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

2) 과징금 부과

48 피심인 이엠씨학생복 및 백○○은 교복 입찰시장에서 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하였을 뿐만 아니라 경쟁사업자를 배제시키려는 의도로 입찰참가를 취소하는 행위를 하였는바, 위 2. 가. 3) 가)의 행위는 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령[18] 제61조 및 [별표 2], '과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시'[19] Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

가) 산정기준

(1) 관련매출액

49 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1). (마). 1)의 규정에 따라 낙찰(경락)이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

50 이 사건 입찰은 예상물량만 규정된 납품단가 입찰에 해당하므로 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 관련매출액으로 본다. 다만, 각 입찰에서 합의에 참여하지 않은 제3자가 낙찰된 경우에는 낙찰이 되지 아니한 경우로 보아 예정가격에 예상물량을 곱한 금액을 관련매출액으로 본다.

51 이에 따른 이 사건 각 입찰 별 위 피심인들의 관련매출액은 <표 10>의 내용과 같다.

18) 2020. 9. 29. 대통령령 제31053호로 개정된 것을 말하며, 이하 '시행령'이라 한다.
19) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.

<표 10> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	입찰구분	이엠씨학생복	백○○
1	수택고등학교	58,322,727	58,322,727
2	진건중학교	47,029,091	47,029,091
3	남양주다산중학교[20]	170,835,955	170,835,955
	합계	276,187,773	276,187,773

(2) 부과기준율

52 피심인 이엠씨학생복과 백○○의 이 사건 공동행위는 해당 입찰 시장에서 낙찰예정자와 투찰가격을 합의한 입찰담합으로서 그 자체로 경쟁제한효과만 발생하는 점, 이 사건 전체 낙찰금액 기준 관련매출액이 40억 원 미만이라는 점, 위반행위 파급효과가 경기도 3개 중·고등학교에 한정된다는 점, 위반행위 전후 사정으로 볼 때 합의 목적이 유찰방지에 있다는 점 등을 종합하여 판단할 때, 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 3% 이상 5% 미만의 부과기준율이 적용되는 '중대한 위반행위'에 해당하므로, 3%의 부과기준율을 적용한다.

(3) 산정기준

53 산정기준은 위 (1)의 관련매출액에 위 (2)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)의 규정에 따라 각 입찰에서 탈락하거나 응찰하지 아니한 들러리 사업자에 대하여는 2분의 1을 감액한다.

<표 11> 피심인별 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련 매출액		부과 기준율	산정기준
	감액 적용 전	감액 적용 후		
이엠씨학생복	276,187,773	138,093,887	3%	4,142,817
백○○	276,187,773	190,769,796		5,723,094

20) 나라장터 예비가격 산정결과 및 남양주다산중학교 입찰 공고문(소갑 제1호증의 4)에 따라 예정가격(=예정단가 417,599원*예상물량 450벌)을 관련매출액으로 산정한다.

나) 1차 조정

54 위 피심인들의 위반행위에는 1차 조정사유에 해당하는 사유가 없으므로 위 <표 11>의 피심인별 산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

다) 2차 조정

55 위 피심인들은 심사관의 조사 단계부터 위원회의 심리 종결일까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)의 규정에 따라 각각 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한다.

56 이에 따른 피심인별 2차 조정된 산정기준은 <표 12>의 내용과 같다.

<표 12> 피심인별 1차 및 2차 조정 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

피심인	산정기준	1차 조정	2차 조정	2차 조정 산정기준
이엠씨학생복	4,142,817	-	△20%	3,314,253
백○○	5,723,094	-		4,578,475

라) 부과과징금의 결정

57 이와 같이 2차 조정 산정기준을 피심인별 부과과징금으로 정하되, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 바.에 따라 1백만원 미만을 버린 금액을 <표 13>의 내용과 같이 피심인별 최종 부과과징금으로 결정한다.

<표 13> 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	2차 조정 산정기준	최종 부과과징금
이엠씨학생복	3,314,253	3,000,000

백○○	4,578,475	4,000,000
합계	-	7,000,000

나. 피심인 엠씨 및 서△△에 관한 처분

58 피심인 엠씨 및 서△△의 위 2. 가. 3) 나)의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되어 시정조치 대상에 해당하나, 피심인 서△△의 연간 매출액이 30억 원 이하인 점, 위반행위의 파급효과가 노원구 지역에 한정된 점, 이 사건 태랑중학교 교복은 원단이 특이하여 재고판매가 어려운 입찰에 해당하여 유찰방지를 위하여 합의에 이르게 된 점 등을 종합적으로 고려할 때 법 위반의 정도가 경미하다고 인정되는바, 공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙[21] 제50조 제1항 제1호 및 제2항에 따라 각 경고한다.

4. 결론

59 피심인 이엠씨학생복 및 백○○의 위 2. 가. 3) 가)의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조를, 피심인 엠씨 및 서△△의 위 2. 가. 3) 나)의 행위는 사건절차규칙 제50조 제1항 제1호 및 제2항을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

21) 2020. 7. 29. 공정거래위원회 고시 제2020-10호로 개정된 것을 말한다. 이하 '사건절차규칙'이라 한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2022년 5월 19일

의 장 위 원 윤 수 현

위 원 정 진 욱

위 원 최 윤 정